

0018174-38.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018174-38.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018174-38.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DA8060-1/2022 - 69º Distrito Policial -

Teotônio Vilela

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CLÁUDIO MISAEAL SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JOSE CLAUDIO MISAEAL SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 02 de julho de 2022, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado, mediante escalada, tentou subtrair, em proveito de ambos, fios elétricos, instalados na residência da vítima Maria Ivanise da Silva. O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Recebida a denúncia em 20 de julho de 2022 (fls. 69/71). O réu foi pessoalmente citado (fls. 128) e ofertou defesa preliminar na presente data.

Durante a instrução processual houve colheita de prova oral com oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado nesta

data. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, mas com o afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

Requereu o aumento da pena-base, incidência da agravante da reincidência e regime mais gravoso.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, redução no máximo pela tentativa, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e incidência do privilégio.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório devendo a pretensão punitiva estatal ser julgada procedente em parte.

Em primeiro lugar, considera-se que a abordagem policial levada a cabo nestes autos seja regular e não esteja de qualquer forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente descritos pelos policiais ouvidos indicam que havia fundada suspeita a ensejar a abordagem e a revista pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Ora, os policiais narraram ter avistado o réu saindo das dependências da vítima, no momento em que ele percebeu a guarnição policial, tentando empreender fuga a pé até ser detido. Considera-se que tais elementos sejam suficientes para configurar a fundada suspeita legalmente prevista para dar ensejo à abordagem e consequente revista pessoal ao réu.

A vítima declarou que no dia dos fatos estava dormindo quando ouviu um barulho que parecia uma explosão, sendo que em seguida a energia elétrica foi interrompida.

Ouviu barulhos de alguém andando e correndo na laje de sua residência. Foi para a janela e viu uma pessoa em cima do muro que margeia sua casa e uma viela. Logo em seguida policiais chegaram ao local e abordaram um indivíduo. Viu apenas um indivíduo. Não viu a pessoa abordada pelos policiais. O indivíduo que avistou em cima do muro trajava boné vermelho. Os fios foram seccionados, mas não foram levados. Não houve prejuízo, pois bastou que os fios fossem reconectados.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina, quando foram acionados por um indivíduo, dando conta de um furto em andamento na casa da mãe dele. Rumaram para o local e assim que entraram na rua avistaram um indivíduo correndo e outro indivíduo sobre o muro, da casa da mãe do solicitante. O policial Davyson saiu no encalço do indivíduo que corria e o policial Rodrigo procedeu à abordagem do réu, que era o indivíduo visto em cima do muro. Em revista pessoal, com o réu encontraram uma faca e um alicate. Ele confessou que estava ali para furtar fios elétricos, mas nada falou sobre o outro indivíduo, tampouco sobre como teria ingressado no imóvel. Não o conheciam anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Afirmou que na época era morador de área livre e costumava dormir em uma praça nas proximidades do local onde reside. Estava fazendo uso de drogas na viela quando viu um indivíduo pulando o muro e saindo correndo. Na sequência foi abordado por policiais militares.

Em que pese o suscitado pela defesa, a autoria delitiva é certa. O réu foi flagrado pelos policiais militares evadindo-se da casa da vítima, especificamente em cima do muro, tendo sido abordado na sequência. Em contrapartida, a vítima relatou que após ouvir passos e o barulho do que lhe pareceu uma explosão avistou um indivíduo em cima do muro, relatando que após poucos minutos soube da abordagem de um indivíduo pelos policiais militares. Os milicianos relataram que avistaram, além do réu em cima do muro, um segundo indivíduo correndo, o qual não foi abordado. Em revista pessoal, encontraram em poder do réu uma faca e um alicate, instrumentos cortantes, costumeiramente utilizados para seccionamento de fios. Tal contexto fático permite a afirmação segura de que o réu é autor do delito.

Vale destacar que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si e em consonância com o narrado pela vítima, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade

de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente. A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

O concurso de agentes não restou evidenciado pelos depoimentos prestados, na medida em que a vítima avistou apenas um indivíduo e os policiais viram o segundo indivíduo apenas correndo na rua a cerca de 20 metros de onde o réu estava (no muro da casa da vítima), não sendo viável a afirmação segura de que estavam juntos na empreitada criminosa.

Também não restou plenamente configurada a qualificadora da escalada, na medida em que o laudo de fls. 104/107 não teve condições de apurar de forma objetiva qual teria sido o meio de ingresso no local, nada esclarecendo acerca de vestígios de escalada. Ademais, tampouco é possível depreender se o portão metálico estava devidamente trancado, de forma que não há qualquer certeza sobre qual tenha sido a forma de acesso ao local.

Inviável a incidência da figura privilegiada, na medida em que não há informação segura sobre o valor do bem e também porque o réu ostenta antecedentes, com duas condenações por crimes patrimoniais. Muito embora não haja trânsito em julgado, estava em cumprimento de pena provisória e era procurado por ter se evadido do regime semiaberto.

A consumação do delito, por sua vez, não restou evidenciada. Com efeito, o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: “consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Neste sentido, tem-se que o réu não obteve a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva já que ele foi abordado ao tentar evadir-se do interior do imóvel após sua presença ter sido percebida pela vítima.

Forçosa, portanto, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao

rêu, motivo pelo qual sua pena será fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico que o réu ostenta condenação na 10ª Vara Criminal Central às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 (autos nº 1525320-75.2020.8.26.0228 - trânsito em julgado para defesa em 18/05/2021 - fls. 93). Anoto que o entendimento pessoal desta magistrada é no sentido de que condenação por porte de drogas para uso próprio tem o condão de gerar reincidência, pois não houve abolitio criminis, mas mera ausência de estipulação de pena privativa de liberdade, o que não exclui o caráter ilícito da conduta. No entanto, após diversas reformas das sentenças proferidas e observando-se o entendimento mais recente do E. STJ, no sentido de que tal tipo de condenação não gera reincidência ou mau antecedente, curvo-me a tal entendimento. Neste sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. EFEITOS AFASTADOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, "as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade" (HC n. 453.437/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2. No caso, não obstante os esforços do Parquet, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto aplicado o entendimento acima referido, afastando-se os efeitos da reincidência do paciente, não há, portanto, que se falar em reforma ou reconsideração da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 505536 / SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/09/2019)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar a questão, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não é apta a gerar os efeitos da reincidência. 3. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie. 5. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejuízo da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado." (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1774124 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 02/04/2019).

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento. Em razão da tentativa, diante do iter criminis percorrido, em que chegou adentrar a residência da vítima, seccionar os fios elétricos que pretendia subtrair, quando, por fim, a vítima percebeu a presença do réu e ele tentou evadir-se, as penas serão reduzidas em metade, já que o réu não chegou a se apoderar de qualquer bem da ofendida, ficando em 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa

As condições do réu são modestas, de modo que, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Diante da primariedade técnica do réu a pena será cumprida em regime inicial

aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o réu JOSE CLAUDIO MISAEI SANTANA, às penas de 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal, em regime inicial aberto.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, uma vez que se trata de réu primário e a conduta é de menor lesividade, substituo a pena privativa de liberdade do réu por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, que ora defiro ao réu.

Comunique-se a prisão do réu ao Juízo da 4ª Vara de Palmeiras dos Índios/AL (fls. 108/118).

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA